

1044653-44.2022.8.26.0602

Classe: Petição Criminal

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Criminal - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Antonio Pereira Leite Zaneti

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1044653-44.2022.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1044653-44.2022.8.26.0602

Classe - Assunto:

Petição Criminal - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Antonio Pereira Leite Zaneti

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

ANTÔNIO PEREIRA LEITE ZANETI, qualificado nos autos, requereu a presente reabilitação criminal, com fundamento nos artigos 93 e seguintes do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, aduzindo que foi condenado à pena de e 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, no regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/06, cujo cumprimento da pena ocorreu há mais de dois anos.

Juntou documentos (fls. 08/30).

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fl. 33).

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

Com efeito, estão atendidos os requisitos do artigo 94 do Código Penal. A pena foi extinta há mais de dois anos (fl. 28) e o requerente tem domicílio certo, conforme se constata pelo documento juntado a fls. 12. Além disso, não ostenta condenação posterior à data da extinção da pena, como se infere das certidões acostadas aos autos (fls. 13 e 15), demonstrando que possui bom comportamento público e privado. Observo, ainda, que da infração não derivaram danos materiais, de forma que é inexigível o ressarcimento do dano causado como condição para o deferimento da benesse.

Ante o exposto CONCEDO A REABILITAÇÃO ao condenado ANTÔNIO PEREIRA LEITE ZANETI, qualificado nos autos, determinando seja observado sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, nos termos do artigo 93 do Código Penal, oficiando-se ao Instituto de Identificação Criminal e demais órgãos que se fizeram necessários, para cumprimento da presente decisão.

Conforme Jurisprudência, hoje majoritária, incabível a remessa de ofício.

Fl. 09: Isento de custas.

P.I.C.

Sorocaba, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA